



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/401/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כב' המפקחת יעל ענתבי-שרון

התובעת: **אן בר נכון רוטן ת.ז. 15491152**
ע"י ב"כ: עו"ד יגאל מירון

- נגד -

הנתבעים: **1. צ'רלס ללוש ת.ז. 320530918**
2. אוולין ללוש ת.ז. 320530926
3. יהודה ארזי ת.ז. 58080
4. לאה ארזי ת.ז. 29062
5. מלכה מור ת.ז. 065768012
6. אנט לוגסי דרכון 11AH49469
7. גילה כהן ת.ז. 319463493
8. סימה ימין ת.ז. 5970890
9. אביעד רודן ת.ז. 5978110
10. דליה הופמן ת.ז. 167338
11. אלישבע פלדור ת.ז. 036567279
12. ענר פלדור ת.ז. 034710475
13. שי ארן ת.ז. 026038661
הנתבעת 13 ע"י עו"ד מיכאל ארן

פסק דין

האם במסגרת שיפוף מעלית קיימת בבית משותף, ניתן לחייב את כל בעלי הדירות להשמישה גם ביחס לקומות אליהן לא הגיעה בעבר? האם מדובר בהחזקה תקינה של רכוש משותף או שמא בבנייה חדשה הדורשת הסכמת בעלי הדירות האחרים? - זהו עניינו של פסק דין זה.

א. עיקרי העובדות

1. עסקינן בבית משותף הממוקם ברחוב התקופה 22 בירושלים, והידוע כגוש 30122 חלקה 117 (להלן: **"הבית המשותף"**). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן 6 קומות ובו 10 תתי חלקות. הבית בנוי במדרון, באופן בו שתי קומותיו התחתונות מצויות מתחת למפלס הכניסה הראשית לבניין (היא למעשה הקומה השלישית).

2. הבית המשותף נרשם ככזה ביום 24.2.85, ועם רישומו נרשם לו גם תקנון מוסכם. בטבלת השטחים בתשריט הבית המשותף מצוין כי הרכוש המשותף מסומן במספר 11 והוא כולל **"גן, ח. מדרגות, מעלית, מקלט, גג משותף, חניות משותפות"**.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/401/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

3. מעיון בתשריט עולה כי לכל אורך המבנה קיים פיר מעלית, החל מהקומה הראשונה ועד לקומה השישית.
 4. התובעת היא בעלת הדירה הידועה כתת חלקה 1, והממוקמת בקומה הראשונה של הבית המשותף (להלן: **"דירת התובעת"**). כאמור, דירת התובעת שוכנת בפועל שתי קומות מתחת לקומת הכניסה לבניין. התובעת רכשה את דירתה בשנת 2005 (ראה הסכם מכר מיום 7.6.05 אשר צורף לתצהיר עדותה הראשית - א.ב.נ.ר 1).
 5. הנתבעים הם יתר בעלי הדירות בבית המשותף. הנתבעת 13 היא בעלת הדירה הידועה כתת חלקה 10, הממוקמת בקומה השישית של הבית המשותף (להלן: **"דירת ארן"**).
 6. אין חולק כי בבית המשותף קיימת מעלית מיום הקמתה. למעלית זו יציאות בקומות שלישית, רביעית, חמישית ושישית בלבד.
 7. אין עוררין כי בפועל, שימשה המעלית מאז שנת 1982 ועד שנת 2014 את דירת ארן בלבד, כאשר משפחת ארן היא שנשאה לבדה בכל העלויות הכרוכות בהפעלת המעלית. בשנת 2014 ביקשו בעלי דירות נוספים, בקומות העליונות, לעשות שימוש במעלית.
 8. לצורך השמשת המעלית לבעלי דירות נוספים, וככל הנראה גם נוכח בלאי טבעי שדבק בה, הגיעו רוב בעלי הדירות להסכמה בנוגע לשיפוף המעלית בתוואי הקיים (מעלית מהקומה השלישית עד השישית - להלן: **"השיפוף"**), ובהתאם על חיוב כל בעל דירה בחלקו היחסי בתשלום (זאת בעקבות הליך בו פתחה הנתבעת 13 – תיק 146/15, אשר בסופו של דבר נמחק). בהתאם להסכמה זו, הוחלט בין היתר, כי התובעת, כמי שמתגוררת בקומה הראשונה, תשלם סך של 400 ₪ עבור שהשיפוף וזאת כאשר שבעת בעלי הדירות בקומות השלישית עד השישית יישאו בעלות של 2,500 ₪ לכל דירה (ראה פסק דין בתיק 147/15 מיום 31.12.15, במסגרתו, בהסכמת התובעת, חויבה זו בתשלום 400 ₪ לצורך האמור).
 9. עם זאת התובעת סברה, כי במסגרת השיפוף מן הדין ומן הצדק יהיה ליצור תחנת עצירה גם בקומה הראשונה, בה ממוקמת דירתה. יתר בעלי הדירות, מלבד הנתבעת 5, שדירתה ממוקמת גם היא בקומה הראשונה (ראה פרוטוקול הדיון מיום 31.12.15, עמ' 3 שורות 24-25) סירבו לכך.
 10. מטעמים אלו הוגשה התביעה דנן. במסגרתה, מבקשת התובעת (בסעיף 9 לתביעתה) להורות על מתן הסעדים הבאים:
- " - מתן צו מניעה זמני המונע שיפוף המעלית אשר אין בו כדי להאריך את מסלול נסיעתה ולהביאה לקומות "ראשונה" ו-"שנייה".**
- מתן צו המונע זמנית חיוב התובעת (וראו להרחיבו גם ביחס לנתבעים 1-2) בתשלומים שעניינם הפעלה, תיקון ו/או ביטוח של המעלית, במתכונתה הנוכחית.**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/401/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- צו הצהרתי לפיו התובעת פטורה מכל תשלום בגין המעלית ו/או אחזקתה לרבות צריכת חשמל וביטוח ביחס לכל תקופת בעלותה בדירה (ועד לתיקון המעלית באופן שתגיע גם לקומה 'ראשונה').
- מתן צו עשה לפיו על בעלי הדירות כולם לשאת בתיקון המעלית באופן שיכשיר אותה לנסיעה לקומות 'ראשונה' ו- 'שנייה'.
- חיוב בעלי הדירות בהשתתפות בהוצאות תיקון המעלית המבוקש לעיל, לפי חלקם היחסי המעוגן בסעיף 3 של התקנון המוסכם: "הוצאות- ע"פ החלקים ברכוש המשותף המופיע בצו".

11. בעוד שבקדם המשפט נכחו חלק ניכר מהנתבעים, במהלך בירור ההליך ובשלב שמיעת הראיות נטלו חלק פעיל רק הנתבעת 13, באמצעות בן זוג ובא כוחה עו"ד מיכאל ארן, והנתבע 12, ערן פלדור. עם זאת, סיכומי טענות הוגשו מטעם נתבעים 1-2 (ללוש), 9 (רודן), 11-12 (פלדור), ו-13 (ארן).

ב. עיקרי טענות התובעת

12. התובעת טוענת כי לפי תשריט הבית המשותף קיים פיר מעלית החל מהקומה הראשונה ועד לקומה השישית. פיר זה מוגדר במסמכי הרישום של הבית המשותף כ"רכוש משותף". היות ופיר המעלית והמעלית הם רכוש משותף, טוענת התובעת כי החלטת רוב בעלי הדירות (היינו אלו הממוקמות בקומות 3-6 לבית המשותף) לשפץ את המעלית באופן שזו תעצור בכל אחת מקומות אלו בלבד, מקפחת את זכויותיה שלה.

13. התובעת סבורה כי ההחלטה לבצע התאמה של המעלית לשימוש חלק מדיירי הבית המשותף ולא לשימוש כלל בעלי הדירות בבית המשותף היא החלטה הפוגעת בזכויות המיעוט ולפיכך אינה כדין.

14. לטענת התובעת, התאמת המעלית לצרכי כל אחד ואחד מבעלי הדירות בבית המשותף היא בגדר החזקה תקינה של המעלית, וזאת ללא כל קשר לעלות הכרוכה בכך. במילים אחרות טוענת הנתבעת כי היות וכל בעלי הדירות מחויבים בהחזקה תקינה של הרכוש המשותף, הם מחויבים גם בהתאמתה של המעלית לשימוש הקומה הראשונה והשנייה.

15. בהקשר זה טוענת התובעת כי אין כל רלוונטיות לעלות הכרוכה בהתאמת המעלית לעצירה בקומה הראשונה. התובעת מדגישה כי אם נקבע עקרון הנוגע להתאמת המעלית לגישת בעלי הדירות, יש להתאימה גם לגישה לדירתה, ועל כן אין כל רבותא בעלות הנלווית לכך.

16. התובעת מוסיפה וטוענת כי על אף שהסבת המעלית לנסיעה לקומה הראשונה של הבניין כרוכה בהתאמות משמעותיות יותר מאלו שנוקדו להן דירות 4 ו-5, לא מדובר בבניית מעלית אלא רק בהתאמתה של זו הקיימת. בהקשר זה נטען כי סעיף 159 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 עוסק בהתקנת מעלית ובמקרה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/401/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנדון אין ספק כי המעלית כבר מותקנת. בתוך כך נטען כי גם ההיתר לבניית המעלית, אשר ניתן לפני שנים ארוכות, הוא היתר לבניית מעלית הנוסעת על פני שש קומות.

17. לטענת התובעת, שיפוץ המעלית באופן בו יותאם השימוש בו רק לבעלי הדירות העליונות מהווה פגיעה מהותית בה ובדירתה.

18. התובעת טוענת כי בנסיבות מקרה זה על המפקחת לעשות שימוש בסמכותה לפי סעיף 159(ג)(2) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 ולהורות על שינוי החלטת רוב בעלי הדירות באופן בו אלו יישאו בהוצאות התאמת הנסיעה של המעלית הקיימת לקומה הראשונה של הבניין לפי חלקם היחסי.

19. התובעת מעלה במסגרת סיכומיה גם טענות בכל הנוגע להיעדר מעמדו של עו"ד מיכאל ארן כב"כ הנתבעת 13 ומבקשת לפיכך להתעלם מחקירותיו את העדים ומבקשותיו.

ג. עיקרי טענות הנתבעים

20. הנתבעים 1-2 (להלן: "ללוש") טוענים בסיכומיהם כי התובעת רכשה את דירתה כשהמעלית לא הגיעה לקומתה, ולפיכך הדירה נמכרה לה במחיר המגלם זאת. עוד טוענים ללוש כי במשך 11 שנים התובעת כלל לא העלתה את נושא המעלית- לא באסיפה הכללית ולא בדרך אחרת. ללוש טוענים כי גם הם, כבעלי דירה בקומה הראשונה, אינם נהנים מגישת המעלית לדירתם אולם הם ידעו על כך כבר מיום רכישת הדירה על ידם. לטענת ללוש, בקשת התובעת מגלמת שינוי יסודי של שטח הרכוש המשותף, כאשר העלות הכרוכה בכך, לפי מכתב שסיפקה התובעת עצמה, הוא כ-115,000 ₪.

21. הנתבע 9 (רודן) טוען בסיכומיו טיעונים דומים לאלו שהעלו ללוש. עוד נטען כי לפי סעיף 159 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 יש לראות בבקשת התובעת משום בקשה להתקנת מעלית חדשה ולא, כטענתה, בבקשה להחזקה תקינה של מעלית קיימת.

22. הנתבעים 11-12 (פלדור) טוענים גם הם בסיכומיהם כי אין מדובר בהחזקה תקינה אלא בבניית מעלית חדשה, לשמה זקוקה התובעת לרוב של שני שליש מבעלי הדירות. הנתבעים טוענים כי אף בפועל, התקנה מהסוג המבוקש כרוכה בביצוע עבודות מורכבות הכרוכות בעלות לא מבוטלת. פעולות סבוכות אלו, כך נטען, שקולות להתקנתה של מעלית חדשה בבית המשותף.

23. נטען כי פעולות בניה מסיביות, הכוללות חפירה, דיפון, יציקת בטון, החלפת מערכות, שבירת קירות, קריעת פתחים וכיוצא' אינן פעולות החזקה שגרתיות. נטען כי "התאמת המעלית" לצרכי התובעת מחייבת בניית מעלית של ממש והיא כלל אינה פעולת החזקה תקינה. נטען כי העלות היא אינדיקציה חשובה מעין כמות בשאלה אם עסקינן בבניה חדשה או שמא בהחזקה שוטפת. כך נטען כי קשה להלום שעלות בסך



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/401/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מאות אלפי שקלים תחשב אחזקה שוטפת, שניתן לכפות אותה על כלל הדיירים בשל רצונו של אחד מהם. בהקשר זה מדגישים הם כי אף בעל דירה אחר בקומה הראשונה (ללוש) מבין זאת ותומך אף הוא בעמדת הנתבעים.

24. לטענת נתבעים אלו, העלות העצומה היא אך אינדיקציה לכך שבקשת התובעת היא להתקין ברכוש המשותף מתקן שלא היה קיים מעולם. כך גם נטען כי הפיר אינו מגיע היום, ומעולם לא הגיע, לקומת דירת התובעת.

25. הנתבעים 11-12 מבהירים כי על אף שעו"ד ארן ייצג באופן פורמלי רק את הנתבעת 13 כל הנתבעים ראו בו כמייצגם. מכל מקום, מבוקש בסיכומיהם להתייחס לכל הפעולות שביצע עו"ד ארן כפעולות שבוצעו גם בשמם.

26. הנתבעת 13 (ארן) חוזרת על טענות דומות, ומדגישה גם היא כי דרישתה של התובעת משמעה התקנת מעלית חדשה, בשים לב לעובדה כי מעולם לא הייתה קיימת ונוכח העלות הכרוכה בבנייתה, ולא החזקה תקינה של רכוש משותף קיים.

ד. דיון והכרעה

27. הסוגיה המרכזית המונחת לפתחי, היא למעשה האם שיפוץ המעלית באופן בו זו תגיע גם לקומה הראשונה היא בגדר החזקה תקינה של הרכוש המשותף, או שמא אינה כזו. ככל שמדובר בהחזקה תקינה הרי שככזו על הנציגות לבצעה ולשאת בעלויות הכרוכות בכך. אולם, ככל שמדובר בשדרוג או בהתקנת מעלית חדשה, הרי שלשם ביצועה יש צורך בקבלת הסכמת בעלי הדירות כדין.

28. המסגרת המשפטית הרלוונטית לעניינינו מעוגנת בחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "**החוק**").

29. סעיף 58(א) לחוק קובע:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר.

לענין זה, "**החזקה תקינה**" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/401/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

30. סעיף 12 (ב) לתקנון המצוי קובע כי: "החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה".

31. הנה כי כן, החוק מטיל על בעל דירה את החובה לשאת בהוצאות ניהול והחזקת הרכוש המשותף לשם "החזקתו התקינה של הבית המשותף". בהקשר זה קובע הסיפא לסעיף 58 לחוק כי החזקה תקינה זו היא שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בגמר הבניה, לרבות שיפוצים שבוצעו בו בהסכמת בעלי הדירות.

32. השאלה עד היכן מהווה פעולה מסוימת "החזקה תקינה" נדונה לא מעט בפסיקה כאשר הנטייה היא ליתן למונח זה משמעות מרחיבה. הודגש, כי המטרה היא לדאוג להחזקתו התקינה של הבית המשותף בצורה סבירה בהתחשב בתנאי המקום והזמן. לא למותר לציין, כי עיקרון זה, שלפיו יש ליתן למונחי החוק פרשנות התואמת את תנאי הזמן והמקום, נקבע עוד בפסק דינו של כ' השופט חשין בעניין צודלר (רע"א 7112/93 צודלר נ' יוסף, פ"ד מח (5) 550). בפסק הדין הנ"ל, עמד בית המשפט (כב' השופט חשין) על ההשלכה שיש לשינויי העיתים בפרשנות מונחים הנוגעים לדיני הבתים המשותפים, והבהיר כי: "בתים שבונים בימינו אינם כבתים שבנו בעבר, והרי החיים אינם עומדים על עומדם אלא מתגלגלים הם וזורמים כל העת... הביטוי "להקים את הבית מחדש" אינו כובל אותנו בשלשלאות אל מסגרתו המדויקת של הבית המקורי - אבן תחת אבן, חלון תחת חלון, דלת תחת דלת...".

33. בע"א (ירושלים) 4329/03, עדנה וינברגר ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוסישקין 21, ירושלים, תק-מח 2004(1), 7499, קבע כב' השופט דרורי כי-

"לטעמי, גם החלפת גדרות כניסה לגינה, התקנת ארון לשעוני המים והתקנת תיבות דואר חדשות, הם חלק מהתחזוקה השוטפת של הבניין, אשר נועדה לשמור על הרכוש המשותף במצב טוב, תקין ומכובד. הצדדים הכבירו מילים על הגינה. אכן, בעבר הגינה כללה רק עצים ישנים, ובאסיפה הכללית בשנת 1999 הוחלט על התקנת גינה משוכללת יותר, כולל: טפטפות וצמחים. אינני רואה בכך שיפור יוצא דופן, המאפשר לכל דייר להטיל וטו, אלא הדבר בגדר החזקה שוטפת וביצוע השירותים המקובלים על פי הנוהג...".

סבור אני, כי אכן רק מקרה קיצוני של הוצאה גבוהה, כמו התקנת מעלית, נמנה על הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד. כל הוצאה אחרת במהלך ניהול בניין, הקיים עשרות שנים, נמצאת בד' אמותיה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הנ"ל, ובמקרה זה די בהחלטת רוב, כאמור בסעיף 12(א) לתקנון המצוי.

גם הוספת דלת בגג הבניין, אפילו שלא הייתה כזו במשך שנים, נכללת אף היא במסגרת ההחזקה התקינה.

מעבר לצורך אוסיף, כי בימינו, אם תחליט אסיפה כללית, ברוב דעות בלבד, להתקין דלת חיצונית עם אינטרקום, מטעמי ביטחון, אף שדבר זה לא היה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/401/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

**בעבר, יחייב הדבר גם את בעלי דירות המיעוט. אין לאפשר לבעלי דירות
אלה הטלת וטו על הוצאה מסוג זה או העמסת ההוצאה רק על מי שהצביע
בחיוב באותה אסיפה כללית...".**

34. לעיתים, מקום בו מדובר בשיפוץ שהיקפו גדול ומהותי, ראוי כי ההחלטה לביצועו תתקבל במסגרת דיון באסיפה הכללית, אף במידה ומדובר בעבודות שנועדו להחזקה תקינה של הבית המשותף (כפי שגם עולה מפסק הדין בע"א (ירושלים) 4329/03, **עדנה וינברגר** הנ"ל). במקרים אלו, לאור העובדה שמדובר בסכומי כסף גבוהים שיושטו על בעלי הדירות, קיימת חשיבות כי הנושא יוצג לבעלי הדירות במסגרת כוללת, ויהא באפשרותם לדון יחדיו בסדר העדיפויות בביצוע העבודות ובנושאים נוספים הנגזרים מביצוע עבודות בהיקף כזה.

35. עם זאת יש להבחין בין שיפוץ שנועד להחזקה תקינה של הרכוש המשותף (על אף שגם הוא, נוכח היקפו הכספי, עשוי לדרוש דיון והסכמה באסיפה הכללית של בעלי הדירות) לשיפוץ אשר מהותו **שדרוג** הרכוש המשותף, וככזה- הוא דורש ככלל את הסכמת כל בעלי הדירות.

36. עם זאת, לעיתים, ובמקרים פרטניים, אף כשמדובר בשדרוג ולא בהחזקה תקינה, מצא המחוקק לאזן בין הצרכים והאינטרסים השונים ולהקל בדרישות הנוגעות לרף ההסכמות. כך למשל, כאשר מדובר בהתקנת מעלית בבית משותף, על אף שמדובר בשדרוג הרכוש המשותף, קבע המחוקק בסעיף 59' לחוק, כי די ברוב של שני שליש מבעלי הדירות על מנת להתקינו (וזאת בכפוף להתקיימותם של תנאים נוספים שנקבעו בהוראה זו).

37. על רקע דברים אלו, נבחן את המקרה שהוא נושא הליך זה.

38. במקרה דנן מצאתי כי בקשת התובעת איננה להשתתפות בהחזקה תקינה של הרכוש המשותף. לפיכך, נוכח העובדה כי איננה אוחדת בהסכמת בעלי הדירות כדן, ולמעשה, לכל היותר, בידיה הסכמת בעל דירה אחד מלבדה לדרישתה זו- יש לדחות את תביעתה. אפרט.

39. אמנם, לפי תשריט הבית המשותף קיים פיר מעלית לכל אורכו, וזאת החל מהקומה הראשונה בה ממוקמת דירת הנתבעת. עם זאת, לא הוצגה כל ראיה לפיה בפועל, נבנתה ופעלה מעלית לאורך כל הפיר באיזשהו שלב מאז קום הבניין. למעשה אף התובעת לא טענה כך. הראיות שהוצגו בהליך מובילות דווקא למסקנה כי בפועל במהלך כל השנים הייתה מותקנת מעלית אשר פעלה החל מקומת הכניסה, היא הקומה השלישית, כלפי מעלה בלבד.

40. דברים אלה אישר למעשה ב"כ התובעת כבר בדיון המקדמי הראשון שהתקיים בהליך, ביום 13.12.15. ב"כ התובעת הסביר כי: **"מדובר בבית משותף, רשום שנבנה על פי היתרים שבה המעלית כלולה על פי הרשויות. המעלית מעולם לא נבנתה על פי ההתחייבות של הקבלן ועל פי הרישום של הבית משום שרואים ברישום שהפיר יורד ולכן יש כאן חוסר התאמה..."** (ראה בעמ' 3 שורות 5-3).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/401/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

41. דברים דומים אמר ב"כ התובעת גם בדיון נוסף שהתקיים ביום 3.5.16 - **"לשאלת המפקחת - המעלית לא שימשה בעבר את הדירות בקומות 2 ו-1"** (ראה פרוטוקול מיום 3.5.16, עמ' 2 שורה 10).

42. הנה כי כן, אף התובעת אישרה לא פעם את העובדה כי בפועל המעלית נבנתה מתחילת קום הבניין החל מהקומה השלישית, והיא מעולם לא נבנתה גם בקומות התחתונות לקומת הכניסה - הקומות הראשונה והשנייה (1-2).

43. מסקנה זו עולה בקנה אחד גם עם עדותו של מר שמעון ברק (להלן: **"ברק"**), עובד חברת א. צום בע"מ (להלן: **"צום מעליות"**). אשר זומן מטעם התובעת. ברק העיד כי הוא עובד בחברת צום מעליות 39.5 שנים וכי חברתו נותנת שירות לבית המשותף מיום שהבניין הוקם, "35-38 שנים" (ראה פרוטוקול מיום 3.11.16, עמ' 2 שורות 10-4). ברק, אשר כאמור, משרת מטעם צום מעליות את הבניין מאז הקמתו, אישר למעשה בעדותו כי איננו יודע מה מצבו של הפיר הבנוי בקומות הראשונה והשנייה (ראה פרוטוקול הדיון מיום 3.11.16, עמ' 3, שורה 33, עמ' 4 שורה 7). עדותו זו מחזקת את המסקנה כי מעולם לא הותקנה או פעלה מעלית בבית המשותף אשר ביכולה להגיע גם לקומות שהן מתחת לקומת הכניסה.

44. לפיכך, המעלית הקיימת מן הקומה השלישית ומעלה, היא אותה "מעלית" המהווה "רכוש משותף" לפי מסמכי רישום הבית המשותף, מאז קום הבניין. משלא הייתה קיימת בעבר מעלית אחרת, היינו כזו המתפרשת גם על הקומות התחתונות, ממילא לא ניתן לראות במעלית כזו משום חלק מאותו "רכוש משותף". הבית המשותף, קיים אם כן, כ- 40 שנה, ומעולם לא פעלה בו מעלית המשרתת, או היכולה לשרת את הקומות הנמצאות מתחת לקומת הכניסה.

45. ויוזכר - סעיף 58 מטיל בראש ובראשונה את החובה לבצע עבודת "החזקה תקינה" לרכוש המשותף **"כפי שהיה בעת גמר הבניה לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות"**. במקרה הנדון ברי כי אין מדובר ברכוש משותף מסוג זה.

46. אכן, הפסיקה כפי שעולה מהרקע הנורמטיבי לעיל, הרחיבה את פרשנותו של המונח "החזקה תקינה", וזאת בהתאם לתנאי המקום והזמן. דא עקא, כי במקרה דנן אין מדובר בתוספת מתבקשת נוכח שינויי העיתים, כמו חידוש תיבות דואר, התקנת אינטרקום, התקנת שער חשמלי וכיוצא בזה. מדובר בשינוי או למעשה בתוספת לבית המשותף, שיש בה משום שדרוג ושינוי מהותי של הרכוש המשותף הקיים בבית.

47. מסקנה זו ניתן להשתית, בין היתר, בשים לב להיקף הכספי הגבוה הכרוך בתוספת זו לרכוש המשותף. וכבר נפסק כאמור, כי כאשר מדובר בתוספת המצריכה השקעה כספית לא מבוטלת, יש לעיתים צורך, לקבל את הסכמת בעלי הדירות לה (ראה פרשת ויינברגר לעיל).

48. בהיבט זה, קיימות בחומר הראיות שתי הצעות מחיר מטעם חברת א. צום בע"מ (להלן: **"צום מעליות"**), בנוגע להוספת תחנות למעלית. האחת, מיום 8.7.15 (ראה הודעת הנתבעת 13 מיום 1.6.16), החתומה על ידי אלכסנדר הס (להלן: **"הצעת המחיר הראשונה"**) בסך 115,300 ₪, והשנייה, מיום 10.5.16 החתומה על



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/401/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ידי ברק (מוצג 1. להלן: "הצעת המחיר השנייה") בסך 46,380 ₪. שתי הצעות המחיר נוגעות לתוספת תחנות למעלית.

49. הפער בין הצעות המחיר נעוץ, למעשה, בעובדה כי הצעת המחיר השנייה כוללת גם עבודות בניה כגון "חציבת בור, עבודות גמר נדרשות- ריצוף, טיח, צבע", "תוספת גובה של 5.6 מ'ר", בעוד שבהצעת המחיר הראשונה מצוין מפורשות כי היא איננה כוללת "עבודות בניה, פריצת קיר, גימור בהיקף המשקוף, חפירה ואינו כולל בדיקת אפשרות ביצוע העבודה במבנה אישורי עבודה".

50. ברק העיד כי אינו יודע מה מצב הפיר בפועל. עם זאת הבהיר כי: "הפעולות המתחייבות בהנחה שהפיר חלול ואת זה אנחנו לא יודעים אז חייבים לשבור את רצפת הבטון בתחתית הפיר, לפרוץ 2 פתחים על מנת לאפשר התקנת דלתות ולבנות יציקת בטון לתחתית חדשה 2 קומות מתחת למפלס הקיים. במידה והפיר לא חלול צריך לחפור בערך 8-9 מטר חפירה" (ראה פרוטוקול מיום 3.11.16, עמ' 4 שורות 3-5). ברק הבהיר בעדותו כי אינו יודע לתמחר את שבירת יציקת הבטון בתחתית הפיר בקומת הקרקע, וחזר והדגיש כי הצעת המחיר השנייה, עליה הוא חתום, לא כללה עבודות בניה מסוג כלשהו (ראה שם בשורות 10-15).

51. מעדותו של ברק עולה למעשה כי עבודות הכרוכות בהתאמת המעלית לשימוש קומה 1- כרוכות בעלות לא מבוטלת. עבודות אלו, מטבע הדברים, משלבות גם בניה מעבר להתקנה בלבד: במקרה הטוב יותר- שבירת רצפת בטון, יציקת בטון חדש, ובמקרה הפחות טוב (היינו אם הפיר אינו חלול) אף חפירה של שתי קומות בפיר. מחומר הראיות לא עלתה תמונה חד משמעית בנוגע למצב הפיר ואם הוא חלול או לא, אולם כך או אחרת נראה שגם בהנחה המקלה עם התובעת, היינו כי אכן הפיר חלול, נדרש לבצע עבודות בניה משמעותיות שהיקפן הכספי הוא רב.

52. יתרה מכך, כפי שעלה מעדותו של ברק, אשר כלל לא נסתרה, הוספת תחנות נוספות למעלית, מתחת לקומת הכניסה, מצריכה גם קבלת היתר בניה לרבות אישור מהנדס, אישורי עירייה, אישור מהנדס קונסטרוקטור וכד' (ראה פרוטוקול מיום 3.11.16, עמ' 5 שורות 11-14, 21-22). גם קבלת אישורים אלו אינם דבר של מה בכך מבחינת העלויות הכרוכות בהן.

53. על כן, סביר כי המחיר הריאלי לביצוע עבודות המבוקשות על ידי התובעת קרוב יותר להצעת המחיר הראשונה, אשר כללה כאמור עבודות בניה, מאשר להצעת המחיר השנייה. כאמור, יתכן כי המחיר בפועל המחיר אף גבוה מזה, שכן הצעת המחיר הראשונה לא כללה את ההוצאות הכרוכות בקבלת היתר בנייה.

54. הנה כי כן, ניתן לקבוע באומדן זהיר כי היענות לדרישת התובעת כרוכה בעלות של כ-80,000 ₪ (אומדן זה אף עולה בקנה אחד עם הערכותיו של העד מר מוטי ימין, ראה שם בעמ' 11 שורות 26-32 וכן שורות 29-34). עלות חריגה וגבוהה זו, לצורך השמשת מעלית לקומות אליהן מעולם לא הגיעה, איננה בגדר "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/401/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

55. מבלי לקבוע מסמרות בשאלה אם יש לראות בבקשת התובעת משום "התקנת מעלית חדשה" לה נדרש רוב של שני שליש מבעלי הדירות (זאת לפי הקבוע בסעיף 59 ו' לחוק), הרי שבמצב הדברים הקיים התובעת אף אינה אוחזת בהסכמה רוב רגיל מבין בעלי הדירות, באסיפה הכללית או בכלל.

56. לא מצאתי כי יש בשיפוץ המעלית באופן עליו הוסכם משום פגיעה מהותית בתובעת ובדירתה. מאז הקמתה, לא הגיעה מעלית למפלס דירת התובעת. התובעת רכשה את דירתה במצב דברים ידוע זה. על כן- אין בשיפוץ המעלית בתוואי בו הייתה קיימת מאז ומעולם משום פגיעה, וודאי לא "מהותית", בתובעת או בדירתה.

57. מעבר לסעד הנוגע לדרישת התובעת לשיפוץ המעלית באופן בו זו תגיע גם למפלס דירתה, עתרה זו בתביעתה לסעדים נוספים הנוגעים, בין היתר, לקבלת פטור עבורה מתשלומי ההחזקה השונים כל עוד המעלית משרתת רק את קומות 3-6. לא מצאתי יסוד להיעתר גם לסעד ממין זה.

58. היות והמעלית היא רכוש משותף, על התובעת לשאת בעלויות הכרוכות בהחזקתה התקינה, וזאת בהתאם לחלקה ברכוש המשותף כקבוע בתקנון המוסכם של הבית המשותף. התקנון המוסכם מורה בסעיף 3 לו כי חלוקת ההוצאות תהייה "ע"פ החלקים ברכוש המשותף כמופיע בצו. שטחי הצמדות לא יילקחו בחשבון החלקים ברכוש המשותף". מלבד לעובדה כי חובה זו עולה מהוראת סעיף 58 ומהוראות התקנון המוסכם, הרי שאף נפסק כבר כי מעלית מהווה רכוש משותף ולכן כל עוד לא נקבע בתקנון אחרת, על כל בעלי הדירות לשאת בהוצאות ההחזקה ללא קשר לשימוש שעושים בה בעלי הדירות (ראה: ע"א 238/83, **נציגות הבית המשותף נ' מרכוס**, פ"ד מ"א (2) 561). בפסק דין זה חויבו רוכשי שתי דירות שבקומה התחתונה, שהמעלית לא נועדה ולא יכלה לשרתם, להשתתף בהוצאות להחזקתה. עם זאת, אין לי אלה להצטרף להצעת כבוד השופטת נתניהו בפרשת מרכוס לעיל לפיה: "יעדיין קיימת אפשרות, שרוכשי הדירות כולם בהסכמה הדדית, ייגשו לפתרון צודק ברוח טובה, שתתרום להשכנת יחסי שכנות תקינים, ויגרמו לרישומי של תקנון מוסכם (במקרה הנדון תיקונו של תקנון מוסכם- י.ע.ש), לפיו יחולו הוצאות החזקת המעלית על הדירות שבשלוש הקומות העליונות בלבד".

59. מקרה הדומה מעט בנסיבותיו למקרה הנדון, נדון בפני המפקחת על רישום מקרקעין בתל אביב בתיק 470/02 **אייל הולצמן נ' ז'אן אברון** (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 31.3.03). באותו מקרה הותקנה מעלית עם בניית הבית המשותף, אשר פעלה כשנתיים ולאחר מכן הושבתה למשך 18 שנים, בהסכמת בעלי הדירות. לאחר 18 שנים ביקשו בעלי דירה מסוימת (התובעים באותו הליך) להחזירה לשימוש. התובעים, הטענו כי החזרת המעלית לשימוש מהווה "החזקה תקינה" דרשו לחייב גם את הנתבעים, בעלי דירות אחרים, לשאת בתשלום השמשת המעלית. הנתבעים טענו כי מדובר בבניה מחדש של המעלית ולא בהחזקה תקינה ועל כן לשם תיקונה נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות או לכל הפחות הסכמת שני שליש מבעלי הדירות בהתאם להוראת סעיף 59 ו' לחוק. המפקחת קיבלה את התביעה לאחר שמצאה כי העבודות לתיקון המעלית היו בגדר "החזקה תקינה", בין היתר משום שהשתכנעה כי ההחלטה שהתקבלה בעבר לא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/401/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הייתה להתנתק מהמעלית אלא להפסיק את השימוש בה. כך גם במקרה דנן- העבודות להשמשת המעלית ליתר בעלי הדירות אשר לא עשו בה שימוש משך שנים ארוכות, הן בגדר החזקה תקינה. העבודות אותן מבקשת התובעת לבצע אינן כאלה, בשל כלל הנימוקים שפורטו לעיל ועל כן אין בידיה לחייב את יתר בעלי הדירות לשאת בהוצאות הכרוכות בה, בהיעדר הסכמות כדין.

60. לפני סיום אעיר כי אין לקבל את בקשת התובעת להתעלם ממסמכים שהוגשו מטעם עו"ד מיכאל ארן בשם הנתבעת 13, מחקירותיו ומסיכומיו נוכח העובדה הנתענת כי אין בידי יפוי כוח כדין לייצוג. מדובר בטענה שהועלתה רק בשלב הסיכומים, כאשר לכל אורך ההליך לא הייתה כל מחלוקת בין הצדדים בנוגע לחוקיות הייצוג. לגופו של עניין דין הבקשה להידחות ולו משום שיפוי כוח כאמור מיום 1.5.16 הוגש וקיים בתיק, ואף פלדור בסיכומיהם ציינו כי הם מבקשים לאמץ את "חקירותיו של מר ארן, את טענותיו ואת הראיות שהוגשו על ידו כאילו נטענו (והוגשו לפי העניין) על ידי הח"מ" (ראה בעמוד 3 לסיכומי פלדור).

ה. סוף דבר

61. **התביעה נדחית.**

62. התובעת תישא בהוצאות הנתבעים באופן הבא: 250 ₪ לנתבעים 1-2, 250 ₪ לנתבע 9, 500 ₪ לנתבעים 11-12, 1,200 ₪ לנתבעת 13. ביחס ליתר הנתבעים לא מצאתי לנכון לפסוק הוצאות כלשהן משום שמעורבותם בהליך, אם בכלל, הייתה שולית. סכומים אלו ישולמו בתוך 30 יום ולאחריהם יישאו הפרשי ריבית והצמדה כדין. בקביעת הוצאות אלו לקחתי בחשבון גם את הוצאות הדיון שהתקיים ביום 3.5.16, וזאת בהתאם להחלטתי מאותו היום.

ניתן היום, יד' אדר תשע"ז, 12 מרץ 2017, בהיעדר הצדדים.

יעל ענתבי-שרון

מפקחת על רישום מקרקעין